Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**014828N18**				
Estado	-	**Nuevo**	SI	**Carácter**	NNN
NumDict	14828	**Fecha emisión**	14-06-2018		
Aclarado	NO	**Aplicado**	NO		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 4/2018 MINMA

Abogados

DRR

Destinatarios

Subsecretario del Medio Ambiente

Texto

Cursa con alcance la resolución N° 4, de 2018, de la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	42189	2017
Aplica	33246	2017

Fuentes Legales

dto 250/2004 hacie art/12, ley 19886 art/4 inc/1, ley 19983 art/4 inc/fin, dto 250/2004 hacie art/25 inc/8

Descriptores

facultades CGR, toma de razón, bases administrativas, licitación pública recambio calefactores a leña

Texto completo

N° 14.828 Fecha: 14-VI-2018

Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del rubro, a través de la cual se aprueban las bases administrativas, técnicas y documentos anexos para la licitación pública del contrato denominado suministro del servicio de recambio de calefactores a leña en uso, por sistemas de calefacción más eficientes y menos contaminantes, en viviendas de las comunas de Temuco y Padre las Casas.

No obstante, cumple con hacer presente que es necesario que en la etapa de aclaraciones, esa entidad precise en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, que la renovación del contrato que se contempla en el N° 24.2 del pliego de condiciones, no será automática sino que tendrá que acordarse por las partes y disponerse por acto administrativo totalmente tramitado que manifieste los fundamentos que la hacen procedente, atendido lo previsto en el artículo 12 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, en orden a que las entidades no podrán suscribir contratos de suministro y servicio que contengan cláusulas de renovación, a menos que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se hubiese señalado en las bases.

En la misma oportunidad deberá aclarar que la declaración jurada contenida en el anexo N° 2 (personas naturales) de las bases en estudio, deberá hacer referencia a si registran condenas por delitos concursales establecidos en el Código Penal, conforme lo señala el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, aspecto que fue omitido en ese formato (aplica dictamen N° 42.189, de 2017).

Por otra parte, es necesario señalar que no resulta procedente la obligación que se establece al proveedor en el N° 22.3 del pliego de condiciones relativa a hacer entrega de la cuarta copia cedible de la factura al momento del pago, puesto que transgrede lo preceptuado en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.983, reemplazado por la ley N° 20.323, en cuanto se prohíbe cualquier condición que limite la libre circulación de un crédito que conste en una factura (aplica dictamen N° 33.246, de 2017).

Finalmente, cumple manifestar que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 25, inciso octavo, del citado decreto N° 250, de 2004, el plazo de cierre para la recepción de las ofertas, no podrá vencer en días inhábiles o en un día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las quince horas, lo que se ha omitido mencionar en el N° 7° de las bases administrativas.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón de la resolución de la suma.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.